

ДОГОВОР № PL-260816-1

на разработку программного обеспечения (с условиями о неразглашении конфиденциальной информации)

г. Алматы

«16» августа 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице директора Цай Платона, действующего на основании свидетельства о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ИП «Beauty Mix» (реквизиты уточняются при подписании), БИН/ИИН _____, в лице Раисы, действующей на основании учредительных документов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке веб-портала (системы управления бизнесом) и интернет-магазина (веб-сайта) (далее — «Программное обеспечение», «ПО»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Состав и функциональный объём работ определяются Техническим заданием — **Приложением № 1**, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Кратко: веб-портал управления сетью (CRM и продажи, каталог и склад, финансовый учёт, аналитика и отчёты, задачи, роли, интеграции, мобильная версия) и интернет-магазин на общей архитектуре с порталом.

1.3. Согласованный объём системы: до 10 торговых точек и складов · до 30 000 SKU · до 50 пользователей. Увеличение объёма сверх согласованного оформляется дополнительным соглашением.

1.4. Детализация функциональности в рамках Приложения № 1 уточняется Сторонами на этапе согласования ядра системы (п. 3.2) по взаимному согласию без изменения общей стоимости, если уточнения не выходят за рамки Технического задания.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по Договору с учётом предоставленной Заказчику **скидки 10%** составляет **2 070 000 (два миллиона семьдесят тысяч) тенге** (стоимость без скидки — 2 300 000 тенге), из них: разработка веб-портала (системы управления бизнесом) — **1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге**; разработка интернет-магазина (веб-сайта) — **720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге**. Скидка зафиксирована и пересмотру не подлежит. Исполнитель не является плательщиком НДС.

2.2. Оплата за разработку веб-портала производится поэтапно: **10%** — 135 000 тенге — предоплата в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Договора; **45%** — 607 500 тенге — после согласования Заказчиком ядра системы и размещения его на сервере (п. 3.2); **45%** — 607 500 тенге — после полной сдачи портала и подписания акта (п. 3.4).

2.3. Оплата за разработку интернет-магазина производится двумя частями: **50%** — 360 000 тенге — аванс до начала работ по интернет-магазину; **50%** — 360 000 тенге — после сдачи интернет-магазина и подписания акта.

2.4. Оплата производится на расчётный счёт либо иным согласованным Сторонами способом. Датой оплаты считается дата поступления средств.

2.5. Работы и услуги, прямо не входящие в Техническое задание (Приложение № 1), в том числе последующие доработки по заявкам Заказчика, выполняются по отдельному согласованию по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу на дату счёта, либо отдельным соглашением.

3. Порядок выполнения и сдачи работ

3.1. Срок выполнения работ — 4–6 недель с даты поступления предоплаты и предоставления Заказчиком исходных материалов (логотип, прайсы, доступы, данные для переноса).

3.2. Этап 1 «Ядро»: Исполнитель разрабатывает и демонстрирует Заказчику основной функционал (скелет) системы. Заказчик согласовывает ядро либо направляет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Этап 2 «Полировка»: Исполнитель дорабатывает систему по замечаниям Заказчика, проводит проверку под реальной нагрузкой. Правки в рамках Технического задания выполняются без дополнительной оплаты.

3.4. Сдача: результат передаётся Заказчику (размещение на сервере Заказчика либо на согласованном хостинге, передача доступов). Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет мотивированный отказ. При отсутствии ответа в указанный срок работы считаются принятыми.

3.5. Гарантийная поддержка: гарантия распространяется на весь функционал, предусмотренный Техническим заданием (Приложением № 1). Исправление ошибок в работе ПО в гарантийный период производится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 6 (шести) месяцев с даты сдачи.

4. Права на результат работ

4.1. После полной оплаты исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты — веб-портал, интернет-магазин (сайт), включая исходный код, дизайн интерфейсов и структуру базы данных, — переходят к Заказчику. ПО размещается на серверах/аккаунтах Заказчика.

4.2. При сдаче работ Исполнитель передаёт Заказчику все доступы к системе: логины и пароли администратора, доступы к серверу (хостингу), домену, базе данных и ключи интеграций. После полной оплаты Заказчик вправе сменить пароли и ключи; на период гарантийной поддержки Исполнитель сохраняет доступ в объёме, согласованном с Заказчиком.

4.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные наработки, библиотеки и типовые модули, не содержащие конфиденциальной информации Заказчика, в иных проектах.

4.4. Стороны согласовали право Исполнителя упоминать факт сотрудничества и общее описание проекта в портфолио, без раскрытия конфиденциальной информации (п. 5), если Заказчик письменно не запретит такое упоминание.

5. Конфиденциальность (NDA)

5.1. Конфиденциальной признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с исполнением Договора, в том числе: сведения о бизнес-процессах, финансовые показатели, базы клиентов и поставщиков, прайсы и условия работы, учётные данные и доступы, содержание переговоров и переписки, исходный код и архитектура ПО, условия настоящего Договора.

5.2. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны; использовать её исключительно для исполнения Договора; обеспечить доступ к ней только тем работникам и подрядчикам, которым она необходима, под аналогичные обязательства о неразглашении; принимать разумные меры защиты (разграничение доступов, защищённое хранение).

5.3. Не является конфиденциальной информация: общедоступная не по вине получившей Стороны; правомерно полученная от третьих лиц; подлежащая раскрытию по требованию закона или уполномоченного органа (с уведомлением другой Стороны, если это допустимо).

5.4. Обязательства о неразглашении действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

5.5. Сторона, допустившая разглашение, возмещает другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким разглашением.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. За просрочку сдачи по вине Исполнителя — пеня 0,1% от суммы соответствующего этапа за каждый день, но не более 10% от суммы этапа.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты.

7. Форс-мажор и прочие условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке; срок исполнения продлевается соразмерно их действию.

7.2. Все споры разрешаются переговорами; при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РК.

7.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения — письменными дополнительными соглашениями. Договор может быть подписан путём обмена сканированными копиями (в т.ч. по электронной почте/мессенджерам) с последующим обменом оригиналами; такие копии имеют юридическую силу.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 — Техническое задание.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Директор: Цай Платон
pllato.kz · uurraa@gmail.com
Тел.: +7 701 123 99 99

Заказчик

ИП «Beauty Mix» (реквизиты уточняются при подписании)
БИН/ИИН: _____
Представитель: Раиса

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-портала и интернет-магазина сети «Beauty Mix»

А. Веб-портал — система управления сетью

А.1. CRM и продажи. Воронка заказов из всех источников (WhatsApp — до 7 номеров, звонки, интернет-магазин): статусы, ответственные, история по каждому заказу. База клиентов с историей покупок. Продажи по каждой точке: чеки, возвраты, средний чек, выручка смены.

А.2. Каталог и склад. Единый каталог до 30 000 SKU по брендам и категориям. Остатки в разрезе каждой точки и склада, приход, списание, перемещения между городами. Инвентаризация со сканированием: сверка до копейки, список непросканированных позиций с обнулением, акт недостачи с ценами и проводкой по складу.

А.3. Финансовый учёт. Выручка и расходы по точкам и по сети, план-факт, движение денег (касса, банк, Kaspi), отчётный лист для расчёта заработной платы продавцов.

А.4. Аналитика и отчёты. Дашборд собственности: сеть целиком и каждая точка. ABC-анализ по товарам и брендам, динамика продаж, сравнение точек, отчёты по продажам, складу и финансам с выгрузкой в Excel.

А.5. Задачи. Доски задач по точкам и по сети: создание и назначение, несколько участников, приоритеты, сроки, обсуждение внутри задачи, контроль просроченных.

А.6. Роли и права. Роли: собственница, управляющая, товаровед, продавцы точек и другие по согласованию — доступы сеткой прав (кто какие разделы видит и редактирует).

А.7. Интеграции. WhatsApp (приём заказов в воронку), перенос исходных данных из текущей системы (X2): каталог, остатки, клиенты. Точный перечень прочих интеграций фиксируется на этапе согласования ядра (п. 3.2 Договора).

А.8. Мобильная версия. Адаптивный интерфейс всех экранов портала для телефона и планшета — работа с любого устройства без установки приложений.

А.9. Внедрение. Перенос данных, настройка ролей и точек, обучение команды работе с системой, сопровождение запуска.

Б. Интернет-магазин — на общей архитектуре с порталом

Б.1. Единая база с порталом. Каталог, цены и остатки интернет-магазина берутся из портала в реальном времени — без двойного ведения товаров.

Б.2. Локализация по городам. Покупатель выбирает свой город — видит наличие и цены точек своего города.

Б.3. Корзина → подтверждённый заказ в CRM. Оформленная корзина отправляется в воронку портала как подтверждённый заказ с составом, суммой и контактами покупателя; менеджер точки получает уведомление и ведёт заказ по статусам.

Б.4. Кабинет клиента. Регистрация и вход, история заказов со статусами, повтор заказа, сохранённые контактные данные.

Б.5. Запуск. Привязка домена, базовая (предварительная) SEO-оптимизация, счётчики посещаемости.

В. Общие положения

В.1. Объём системы — согласно п. 1.3 Договора: до 10 торговых точек и складов · до 30 000 SKU · до 50 пользователей.

В.2. Детализация экранов и полей в рамках настоящего ТЗ уточняется на этапе согласования ядра без изменения стоимости Договора.

В.3. Работы сверх настоящего ТЗ выполняются по отдельному согласованию (п. 2.5 Договора) либо дополнительным соглашением.

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.